

PARTE ACTORA CONTESTA TRASLADO

Señor Juez:

MARCOS FERNANDEZ, Abogado matriculado al Tomo 88 Folio 771 del C.P.A.C.F., CUIT 20252485717, responsable inscripto, en mi carácter de Letrado apoderado de la parte actora, con domicilio electrónico constituido en la IEJ 20288602108, manteniendo el domicilio procesal en la calle Defensa 113, piso 7°, de esta Ciudad de Buenos Aires (Fernández & Velárdez. Abogados -tel. 4343-2965-); en los autos caratulados: "**ALONSO, WANDA LUCIA Y OTROS C/ MEYER, CESAR GUSTAVO Y OTRA S/ Daños y Perjuicios**" (2.425/26), a V.S. digo que:

I.- OBJETO:

Que me notifico personalmente y paso a dar respuesta al traslado conferido respecto de la presentación de **PROVINCIA SEGUROS S.A.**

II. - DESCONOCE DOCUMENTAL:

Por no constarme la autenticidad de la prueba documental adjunta, procedo a desconocerla en su totalidad.

No desconozco la existencia de cobertura asegurativa, no siendo un hecho controvertido, sino que las condiciones de seguro sean las expuestas por la contraria.

Reconozco la denuncia de siniestro acompañada como prueba del hecho y del contacto de los vehículos, sin perjuicio de lo cual no exime a la contraria de acreditar y probar sin lugar a duda alguna las eximentes de responsabilidad que hubiere invocado.

III.- PLANTEA INOPONIBILIDAD Y NULIDAD DEL PRESUNTO LÍMITE DE COBERTURA:

Que la Citada manifiesta que se contrató mediante la Póliza N°

10702248, con vigencia al momento del accidente denunciado, cubriendo los riesgos por responsabilidad civil del vehículo marca con un límite por acontecimiento de \$160.000.000.

Tal limitación -según la demandada- la eximiría de pagar sumas por sobre los \$160.000.000 por acontecimiento, LO QUE VULNERA LA LEY DE ORDEN PUBLICO 24.449, EN SU ART. 68.

a) Acerca del contrato de seguros y la ley de defensa del consumidor:

Dice el art. 1092 del CCCN: *"Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. **Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social**".*

Pues bien, la actora, sin ser parte de la relación de consumo entre asegurado y aseguradora, como consecuencia de este contrato y en ocasión del mismo, habrá de adquirir bienes (dinero) en forma gratuita (como pago de indemnización) como destinatario final y en su propio beneficio. Por tanto, la damnificada en un contrato de seguro, por ser beneficiaria de bienes que tienen como causa el contrato, debe ser equiparada al consumidor.

Entonces, como consumidora, la parte actora goza de todo el marco protectorio constitucional del art. 42 de la Carta Magna (Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la **protección de su salud, seguridad e intereses económicos**; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno...), así como de la ley 24.240.

Y de acuerdo a las enseñanzas del genial profesor Waldo Sobrino, son de aplicación a los contratos de consumo (en especial los asegurativos) los cuatro principales principios que se derivan de la aplicación de los tratados de derechos humanos: (i) pro homine -que incluye preferencia normativa e interpretativa-; (ii) operatividad; (iii) progresividad; y (iv) no regresión (Waldo Sobrino, Ley de Seguros Comentada, 2023, Segunda Edición, Tomo I, p. 15 a 21).

En tal sentido, debe ponderarse que *"el Derecho del Consumidor se erige como un sistema de normas principiológicas, de orden público y fundamento constitucional, con carácter esencialmente protectorio de la parte débil y vulnerable; esto es, de aquellas que adquieren o utilizan bienes o servicios para satisfacer necesidades domésticas, que atraviesa todo el ordenamiento jurídico positivo, poniendo en crisis muchos de sus paradigmas clásicos y resignificando mucho de sus postulados a la luz de sus normas, principios e instituciones cuando se verifica la existencia de una relación de consumo. Por esa razón, a los efectos de determinar el marco normativo aplicable a un determinado hecho necesariamente se requerirá efectuar el adecuado "diálogo de fuentes" vertical y horizontal, entre la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, las normas del derecho común (Código Civil y Comercial) y las del sistema protectorio del consumidor (ley 24.240) de Defensa del Consumidor (LDC), entre otras)"* (Barocelli, Sergio Sebastián, El Deber de Seguridad en la relaciones de consumo, Publicado en: LA LEY 12/02/2016, 12/02/2016, 6, Cita Online: AR/DOC/3420/2015).

El Seguro de Responsabilidad Civil se halla contemplado en el Art. 109 de la Ley de Seguros 17418 (Adla, XXVII-B, 1677) y, siguiendo a Halperín y Donati, podemos decir que es un contrato por el cual el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por las prestaciones que deba pagar a un tercero a consecuencia de un hecho acaecido durante el plazo del contrato (Bercoff, Eduardo. "¿A quién mantiene indemne el seguro de

responsabilidad civil? A propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”. LLNOA 2007, julio, 581).

La naturaleza compleja del contrato de seguros -en concordancia con lo resuelto en innumerables ocasiones por los tribunales de nuestro país- no impide en modo alguno que el mismo se encuentre subsumido en la órbita de aplicación de la ley 24.240 de defensa del consumidor.

En tal sentido, citando a Stiglitz, decimos que, el profesional (en nuestro caso el asegurador), es la persona física o ideal que actúa dentro del marco de una actividad habitual y organizada de producción, de distribución o de prestación de servicios; mientras que el consumidor (en nuestro caso el asegurado) es la persona física o ideal que se procura un bien o un servicio no profesional, para un uso personal o familiar (Stiglitz, Rubén S. - Morello, Augusto M. “Régimen sancionatorio de la ley de seguros. Propuestas de política legislativa. LA LEY 2006-B, 1082 - RCyS 2007-I, 1).

Pese a las voces en contra, *“la ley de defensa del consumidor 24240 no se superpone al sistema instaurado por la ley 17418 (Adla, LIII-D, 4125; XXVII-B, 1677) ni lo desplaza, pues la ley 24240 amplía el sistema de protección de los usuarios y consumidores, sin que ello implique un desplazamiento de los demás cuerpos normativos, los que deben aplicarse coordinadamente”*.

Decimos entonces que *“el consumidor de seguros se encuentra abarcado dentro de las previsiones de la ley de defensa del consumidor 24.240 (Adla, LIII-D, 4125), pues es la persona que, para satisfacer sus necesidades de cobertura de riesgos, y reuniendo las características de cualquier otro consumidor, contrata un servicio de aseguramiento y eventualmente él o un tercero recibe una prestación indemnizatoria...”* (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. 29/03/2006. “Baffoni, Laura C. c/ La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. LLPatagonia 2006, 579).

Dicho ello, será sin dudas aplicable a la relación asegurador - asegurado, el principio sentado por el art. 37 de la ley 24240, el cual sostiene

que: ***“La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”.***

La interpretación pro-consumidor responde a la necesidad de tratar en forma desigual a partes desiguales en la prestación, contribuyendo así con el equilibrio en la ecuación económica.

Esta desigualdad se debe a que en el sistema de mercado, el consumidor (tomador del seguro) se enfrenta con estructuras de poder ya consolidadas (grandes sociedades comerciales especializadas en el área aseguradora), lo cual importa la subordinación estructural del usuario al mercado.

Esta débil posición del consumidor en el mercado se explica por el hecho de que el consumidor contrata la póliza de seguros para cumplir con el deber legal impuesto por el art. 68 de la ley 24449 (Adla, LV-A, 327) y, principalmente, para proteger su patrimonio y el de su familia ante la posibilidad de ser accionado en función del acaecimiento de un siniestro. Carece de toda posibilidad de negociar los términos de la póliza, siendo la contratación, con cualquiera de las empresas del ramo, una aceptación de las condiciones predispuestas por su cocontratante.

En cambio, la compañía aseguradora es una empresa dedicada al ramo de actividad específica, con gran cantidad de expertos dedicados a la previsión de riesgos, evaluación y constatación de siniestros, redacción de contratos, cobro de primas, y a toda otra actividad lógicamente derivada de la negocio desplegado. Es una empresa con fines de lucro cuya única actividad y razón de ser es la prestación de un servicio determinado, siéndole entonces exigible una rigurosidad máxima, un acatamiento estricto de las normas, y un cumplimiento específico de las cargas y deberes a su cargo, puesto que es ella quien estipula las reglas.

De este modo, al no tratarse de un productor activo de valores de cambio, el consumidor no está en situación de poder ejercer poder alguno

de mercado, ni de organizar un contra poder en el mismo. Solo le resta suscribir el contrato predispuesto de adhesión a fin de recibir como contraprestación del pago de la prima, la protección de su patrimonio.

La interpretación favorable al consumidor -tomador del seguro- propugnada por el art. 37 de la ley 24240, no tan solo quiere decir que en caso de duda debe fallarse en su favor, sino que también implica que si existe una parte a la cual debe juzgársela con la mayor de las rigurosidades en lo que hace al cumplimiento de sus obligaciones, cargas y deberes, esa es la compañía de seguros, y no el simple asegurado.

En esta dirección se ha expedido la Cámara de Apelaciones en lo Comercial: *“Como el contrato de seguro es un contrato de adhesión, la inteligencia del alcance de sus estipulaciones debe hacerse en favor de la parte no predisponente, tal como surge de las normas contenidas en la ley de defensa del consumidor y de los principios consagrados en forma explícita en el art. 42 de la Constitución Nacional. Máxime en los seguros contra accidentes...”* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C. 31/12/1997. “Gutiérrez, Juan J. c. La Meridional Cía. de Seguros S. A.”. Asimismo, dicho tribunal volvió a hacer aplicación de la ley 24240 en materia de seguros en el fallo que dictara en los autos “Villalba, Gladys I. c. Vanguardia Cía. de Seguros”, del 16/10/2001, LA LEY 2001-F, 671 - JA 2002-II, 807 - DJ 2001-3, 758).-

b) Deber de indemnidad y riesgo cubierto:

Para el asegurado, en el seguro de responsabilidad civil, el riesgo es tan solo de naturaleza legal, puesto que el riesgo asegurado no es el evento dañoso ocasionado al tercero, sino la reclamación del tercero fundada en la responsabilidad civil suya por la producción de ese hecho.

El seguro de responsabilidad civil mantiene indemne el patrimonio de todo aquel que sea civilmente responsable de un accidente producido con un vehículo asegurado (Bercoff, Eduardo. “¿A quién mantiene

indemne el seguro de responsabilidad civil? A propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán". LLNOA 2007, julio, 581).

La obligación del asegurador ha de nacer entonces cuando se produce el "siniestro" o hecho incierto previsto en el contrato como "riesgo asegurado", determinante de la cobertura de responsabilidad civil a su cargo (BREBBIA, Roberto H., "Problemática jurídica de los automotores", Buenos Aires, Astrea, 1984, t. 2, p. 54, § 8; STIGLITZ, Rubén S., "El siniestro", Buenos Aires, Astrea, 1980, p. 21, n° 1. Trigo Represas, Félix A. "El seguro obligatorio automotor en la acción de daños". DJ 2007-1, 443 - LA LEY 2007-B, 988).-

c) Interpretación restrictiva de las exclusiones de cobertura:

"No corresponde interpretar las cláusulas predisuestas de un contrato de seguro de modo tal que por vía analógica, se restrinja el riesgo cubierto por la póliza. Ello así, en atención a que en caso de dudas debe considerarse subsistente la obligación del asegurador. Que no solo redacta las condiciones del contrato, sino que, por ser quien realiza las previsiones de los siniestros mediante cálculos actuariales, está en condiciones técnicas de fijar en forma clara, precisa e indubitada la extensión de sus obligaciones" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 6/12/94, "B.N.E. c Omega Coop Seguros Ltda. y otros", LA LEY 20 de marzo de 1995, citado en Correa, José Luis. "El régimen del contrato de seguros. Riesgo, exclusiones, condiciones generales, culpa grave y reseña de algunos fallos de la Suprema Corte de Mendoza". LLGran Cuyo 2004 (septiembre), 752).

d) Función social del seguro automotor:

Lo que nunca debe perderse de vista es que el seguro obligatorio de responsabilidad civil no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador. La razón de ser de ese contrato es la efectiva reparación del daño, por lo cual toda comprensión de este contrato, sin tener en cuenta esa fundamental razón de ser del mismo, conduce a soluciones

no aceptables ante la estimativa jurídica.

En ese sentido se ha dicho que “desde que el aseguramiento es obligatorio, el seguro no se 'elige' para proteger la indemnidad del patrimonio del asegurado, sino se contrata para satisfacer una obligación legal cuya finalidad es garantizar a las potenciales víctimas de los daños una adecuada alternativa reparatoria...” (ABDALA, Martín, "La necesidad de reformar el sistema de seguros de responsabilidad civil de automotores", LA LEY, 2001-A, 892).

“Obedece el seguro obligatorio a una función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente a la protección de las víctimas; el objetivo central consiste en indemnizar a la víctima. Esta es sin duda la figura protagonista a la que se tiende a proteger. El seguro de automóviles no aparece como un seguro de responsabilidad civil tradicional o clásico, la protección se desplaza ahora del asegurado hacia la víctima...” (ORTEGA MONTORO, R., "La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en los supuestos de alcoholemia", Revista jurídica La Ley de España, núm. 4693, 1998. Libson, Lorena A. “¿La culpa grave del asegurado debe seguir siendo oponible al tercero damnificado?”. LA LEY 2005-B, 1423).-

e) Nulidad de cláusulas que desnaturalizan el deber de indemnidad de la aseguradora.

Por los fundamentos expuestos, por desnaturalizar el deber de indemnidad de la aseguradora y la obligación contraída por esta (art. 37 inc. a, ley 24.240), siendo el seguro automotor impuesto por una norma de orden público como lo es el art. 68 de la ley 24.449, es que planteo la nulidad e inoponibilidad de la/s presunta/s cláusula/s limitativa/s de responsabilidad argüida por la citada, solicitando su supresión del contrato de adhesión materializado (siempre en caso de ser acreditada su existencia).

Consecuentemente, por aplicación del art. 960 del CCCN, requerimos a V.S. modifique los términos del contrato de seguros celebrado,

extendiendo la cobertura a la totalidad de montos de condena por la cual prospere la demanda.

Al respecto citamos fallo de Sala D de la Excma. Cámara de Apelaciones del Fuero Civil:

Esta Sala se ha pronunciado sobre esta cuestión en los autos **“Soich, Leandro Augusto c/ Gutiérrez López Hugo y otro s/ Daños y Perjuicios” N° 82.653/12 del 18 de octubre de 2017.-** Allí hemos dicho que “el alcance de la sentencia contra la aseguradora debe ser en la medida del seguro de conformidad con lo estipulado por el art. 118 de la ley de seguros, es decir, no puede exceder el límite de cobertura”. “Así se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos *“Flores Lorena Romina c/Giménez Marcelino Osvaldo y otro s/daños y perjuicios”* al destacar que “si bien el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica ente los otorgantes, pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos” (CSJ, 678/2013 (49-F)”. Ahora bien, el art. 68 de la ley de tránsito 24.449 dispone que todo automotor *“debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no...”* Esta cláusula y sin necesidad de entrar a analizar la función social del seguro, ha sido puesta para garantizar la indemnidad de los terceros que puedan verse perjudicados por eventuales daños provocados por el asegurado disponiendo la obligación de contratar un seguro obligatorio que se registrará de conformidad a las condiciones que fije, en el caso la Superintendencia de Seguros de la Nación, hoy autoridad de aplicación.- De esta manera, la autorización de cláusulas limitativas de responsabilidad con montos exiguos -como en el caso que nos ocupamos encuadran en la

categoría de “inoponibilidad” que a criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede argüirse como defensa por parte del lesionado, sino que por ser totalmente contrarias al orden público por no respetar el artículo 68 antes citado, por violar abiertamente el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas que tiene raigambre constitucional y que es obligación de este Tribunal garantizar, y en virtud de lo normado por el art. 953 del Código Civil, hoy art. 279 del Código Civil y Comercial de la Nación como asimismo el art. 42 de la Constitución Nacional y principios contenidos en la ley 26.361 de defensa del consumidor que amplió su concepto, extendiéndolo a quien sin ser parte de una relación de consumo puede de alguna manera estar expuesto a ella, son totalmente nulas y de nulidad absoluta, lo que los jueces estamos legitimados para así declararlo aún sin pedido de parte y en virtud del principio “iura novit curia”.- Es por ello y por los fundamentos vertidos anteriormente que corresponde admitir el planteo formulado por la parte actora y declarar la nulidad de la cláusula que impone los límites en la póliza acompañada en autos, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía en su totalidad (CNCiv, Sala D, autos "SANTILLAN, MARIA CRISTINA C/ ASEGURADORA TOTAL MOTOVEHICULAR S.A. Y OTRO S/ Daños y Perjuicios" (41.208/16), fallo del 18/09/2019).

f).- En subsidio de lo anterior solicita aplicación de límites de cobertura vigentes al momento del efectivo cobro.

No obstante lo expuesto anteriormente y para el caso de acreditarse la existencia de la mentada limitación de cobertura y, de entenderse procedente su oponibilidad a la víctima, desde ya reservo derecho a requerir la aplicación de los límites de cobertura vigentes al momento del cobro, que emanen de la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante sus resoluciones que se publicitan en el Boletín Oficial, conforme los términos de la Jurisprudencia de las Salas H y M, entre otras, expuesta en el fallo dictado el 14/07/2021 por la Excma. Sala H, en autos PRIETO DANIEL ALBERTO c/

DETEZANOS MARTIN ALEJANDRO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - ACC. TRAN. SIN LESIONES, expediente 83.718/06).

En el sentido peticionado, hemos de citar un reciente fallo de la Justicia Nacional en lo Civil, el cual no obstante encontrarse recurrido, expone con una claridad maravillosa la incongruencia de dar preponderancia a la obligación dineraria histórica consagrada en el contrato asegurativo redactado por la aseguradora, frente a la obligación de valor asumida consistente en mantener indemne el patrimonio del asegurado, en un contexto inflacionario como el que vivimos en Argentina desde hace años.

"...no puede soslayarse – por su misma evidencia - que el límite de cobertura fijado en la póliza que aquí se analiza (de \$ 6.000.000), ante el mencionado proceso de inflación que atraviesa nuestro país resulta a esta altura insuficiente a los fines propios del seguro de responsabilidad civil.

El envilecimiento constante del peso, ligado a la dilatada duración de los juicios, constituyen factores que conspiran contra el cumplimiento de la finalidad prevista por el legislador.

Digo así, ya que resulta manifiesta la depreciación monetaria que se produjo en las sumas del seguro invocadas por la citada en garantía entre el momento de emisión de la mencionada póliza (enero del año 2017) y el presente pronunciamiento, de manera que si bien al inicio de la vigencia del seguro se estableció una suma que podría tal vez ser suficiente para cumplir su cometido, pasado el tiempo, a raíz de la pérdida del valor del peso, si se produce un evento como el de autos la cobertura termina careciendo de virtualidad.

De ahí que considero que el impacto del paso del tiempo desde la celebración del contrato de seguro podría revisarse si – como en el caso - sus pautas terminan resultando abusivas o irrazonables (CSJN “Ortega, Diego Nicolás c. Transportes Metropolitanos Gral Roca” del 20/10/2009; CNCiv Sala A “Lavena c. TBA” del 20/3/2014, CNCiv Sala H “Peruilh c/ Torres Martinez” del 24/2/2015, en referencia a las franquicias en el transporte ferroviario).

Es natural que la mora también incida sobre el patrimonio de la empresa aseguradora ya que en lugar de pagar los daños y perjuicios en la medida de la cobertura, optó por la prosecución del litigio (CNCiv., Sala B, “Cupido, Jennifer y otros c/ Turismo Río de la Plata y otros s/ Daños y Perjuicios”, 26/04/12, B597991).

Y ello tiene sustento en el hecho de que, de no ser así, la prolongación del proceso perjudicaría siempre al asegurado o a la víctima, tanto por la retención por la aseguradora de los fondos que integran la suma asegurada, como por el posible ejercicio - de su parte - de una oposición gratuita - aunque no manifiestamente injustificada - a la procedencia de la acción y en desmedro del asegurado (CNCiv., Sala F, “Pérez, Ariel Enrique y otro c/ Garazurreta, Osvaldo Martín y otro ”, 10/06/13, F617339).

A partir de lo cual, he de concluir que mantener el criterio de limitación sustentado por la citada en garantía, derivaría necesariamente en un enriquecimiento ilícito de ésta, quien vería licuada su obligación mediante el simple procedimiento de atrasar el momento de hacer frente a sus obligaciones, lo que no puede ser convalidado ya que sería más beneficioso no cumplir y esperar la propia tramitación del proceso que dar cumplimiento en tiempo oportuno.

En este sentido, al resolver un caso de similares características al presente, la Sala M de nuestra Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil , sostuvo lo que por su claridad expositiva pasaré a transcribir:

“Esta conducta resulta reñida con el principio de buena fe y, en tanto, se encuentra alcanzada por las prescripciones del artículo 10 del Código Civil y Comercial, es un deber de los jueces evitar las consecuencias de tal proceder. Es que la directiva de la buena fe sirve, principalmente, para analizar conductas o interpretar contratos (De Lorenzo, Miguel Federico, “La buena fe en el derecho privado patrimonial”, Revista del Notariado N° 821, p. 10).

Así, el artículo 9 del nuevo código ha regulado a la buena fe como un principio general aplicable al ejercicio de los derechos (conf. Vítolo,

Daniel Roque, "Principio generales del Título Preliminar del nuevo Código", LA LEY 2016-C, 700), en tanto que estos deben ser ejercidos de un modo regular, conforme a la buena fe, las buenas costumbres y los fines de la ley (art.10 CCCN); es decir, que el derecho en su nacimiento contiene un perímetro que el ejercicio posterior no puede transgredir (conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado", t. I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 60; Loutayf Ranea, Roberto G., "Abuso del derecho", JA 2015-II, 977).

De tal modo, el cumplimiento de la garantía acordada debe ser ejercido de conformidad con dichos principios, sin que pueda la aseguradora ampararse en un factor externo (inflación), para sustraerse a las obligaciones que contractualmente asumió. Se trata del quebrantamiento de pautas que gobiernan no solo la concertación de los contratos, sino su ejecución y su interpretación.

Y, naturalmente, el contrato de seguro no puede permanecer al margen de esas directivas legales (cf. Barbato, N., "Derecho de Seguros", Ed. Hammurabi, p. 80 y ss.; SCJBA, in re "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios" del 21 de febrero de 2018)" (CNCiv., Sala M, "Morasso, Marisa Verónica y otros c/ San Micael SA y otro s/daños y perjuicios", Expediente 48.457/2015, del 31/05/2021).

Y es que el Estado, la seguridad jurídica y la sociedad toda no pueden permanecer indiferentes ante el derecho insatisfecho del damnificado por razones que, aunque sean valederas entre el asegurador y asegurado, a él le son por completo ajenas.

Ello por cuanto la relación entre aquéllos no puede desfavorecer a la víctima y, por lo tanto, deviene irrelevante a los fines de restablecer el derecho del tercero amparado por la ley imperativa (CNCiv., Sala K, "Alvarado, Fernando José c/ Lua ART la Uruguay Argentina SA ART y otros s/ daños y perjuicios" de fecha 6 de septiembre de 2006).

Encuentra fundamento en la función social del seguro de responsabilidad civil, como instituto adecuado a la idea solidarista que se basa

en el resguardo a la víctima y a la reparación del daño injustamente padecido. Lo contrario importaría la desnaturalización de la función del contrato de seguro, ello, no solo por no contemplar los derechos del asegurado en procura de su indemnidad, sino primordialmente por verse afectados los intereses de los damnificados desvaneciéndose la garantía de una efectiva percepción de la indemnización por daños (Arg. CNac. Civ. en pleno, 13/12/06, “Obarrio, maría Pía v. Microómnibus Norte S.A.”).

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las circunstancias del presente juicio, el principio fundamental del sistema de reparación de daños en cuya virtud la compensación debe ser plena e integral, el monto comprometido en el mismo, estimo que la actualización del límite de la póliza resulta el modo más adecuado a los fines de dar una solución equitativa al presente.

En este mismo sentido se han pronunciado diferentes Salas de nuestra Excma. Cámara Nacional en lo Civil (CNCiv., Sala B, Expte. N° 15.044/2017, del 10/02/2022; CNCiv., Sala C, Expte. N° 10.237/2013, del 25/02/2022; CNCiv., Sala D, Expte. N° 40.509/2017, del 15/02/2022; CNCiv. Sala G, Expte. N° 30.910/2014, del 23/03/2022; CNCiv., Sala H, Expte. N° 68092/2016, del 08/02/2022; CNCiv., Sala I, Expte. N° 38.669/2011, del 31/07/2020; CNCiv., Sala J, Expte. N° 7410/2016, del 26/04/2022; CNCiv., Sala K, Expte. N° 106779/2010, del 17/05/2022; CNCiv., Sala L, Expte. N° 9021/2015, del 22/06/2021, y CNCiv., Sala M, Expte. N° 70063/2012, del 15/09/2021).

Pues bien, considerando que las Resoluciones emitidas sobre este tópico por la Superintendencia de Seguros de la Nación tienen por fin adecuarse a la realidad inflacionaria al incrementar periódicamente los montos existentes arribando a sumas que cubran satisfactoriamente los daños causados como consecuencia de un siniestro, corresponde determinar, para este caso, que el monto de la póliza mencionada se adecúe al monto que haya establecido la Superintendencia de Seguros de la Nación para el caso de los seguros obligatorios de responsabilidad civil y que se encuentre vigente al

momento del efectivo pago...Firmado: Mariana G. Callegari. Jueza" (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 59, autos "VALLEJOS, EDUARDO ALFREDO Y OTRA C/ AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Y OTROS S/ Daños y Perjuicios" (55.862/17), fallo recurrido del 09/09/2022).

Se ha dicho en tal sentido que "si el damnificado tiene el derecho a la indemnidad y se determina el quantum de la sentencia a valores actualizados como deuda de valor, la suma asegurada y su correspondiente límite se tienen que regir exactamente por las mismas pautas legales -que el derecho a la indemnización-, en el sentido de considerarse deudas de valor y por ende debe actualizarse (conf. CNCIV, Sala D "Belvedere Leandro Hernán c/ Montemurro Federico Alfonso y otros s/ daños y perjuicios", expte. n° 40.509/2017, del 15/2/22).

De igual manera, se ha establecido que "aceptar una suma histórica a la actualidad equivale a casi una inexistencia de cobertura. En efecto, el límite fijado en la póliza resulta a esta altura un monto que no mantiene equivalencia, se trata de una suma que se ha desvalorizado por el transcurso del tiempo y la devaluación del peso" (conf CNCIV, Sala H, "Simkin Nicolás c/ Rojas Filartiga Darío y otro s/ daños y perjuicios", expte. Nn°68092/2016, del 08/02/2022).

"Una solución en sentido contrario equivaldría a premiar el accionar de una parte que impone a la otra la necesidad de llevar adelante un proceso judicial por largo tiempo, partiendo de la certeza de que su obligación habrá de encontrarse circumscripta sine die a una determinada suma de dinero inalterable en el tiempo" (conf. CNCIV, Sala J, "Y., V. J. C/ P., J. N. y otro s/ Daños y Perjuicios" (expte. N° 7410/2016), del 26/04/2022).

IV.- RECHAZA PEDIDO DE APLICACION DE ART. 730 CPCCN. MANTIENE PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULADO EN LA DEMANDA:

Con relación a la aplicación del instituto en cuestión, mantengo

planteo de inconstitucionalidad articulado en la demanda, el cual debe tenerse por reproducido en este responde.

V. - PETITORIO:

En razón de todo lo expuesto solicito tenga por contestado el traslado conferido.

Proveer de conformidad,

Será Justicia.